

1502801-36.2019.8.26.0586

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... levar-lhe os pertences, configura roubo e não simples furto. Ainda que a violência seja exercida contra a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. Logo não é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Centro - CEP 18130-510, Fone: 11-2550-5296, São Roque-SP - E-mail: saoroquecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502801-36.2019.8.26.0586

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2.278.758/2019 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GERSON CORREIA JÚNIOR

Aos 07 de abril de 2022, às 15:50h, em ambiente virtual no programa Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Flavio Roberto de Carvalho, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o DD. Promotor de Justiça Dr. Wilson Velasco Júnior, o réu GERSON CORREIA JÚNIOR (Nome Social: Jéssica), acompanhado de seu defensor Dr. Guilherme Luiz Medeiros Rodrigues Gonçalves OAB 182792/SP, a quem foi garantido a entrevista pessoal com o réu, em ambiente virtual, antes do início da audiência; a vítima LAÍS RODRIGUES DURO VALENTE e a testemunha ANDERSON DA SILVA PRADO GÓES. Iniciados os trabalhos, pelas partes foi acordado que no termo somente constará a assinatura digital do magistrado já que o processo é digital, e novamente aceito pelas partes que a audiência seja feita nesta modalidade virtual pelo Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foram colhidos o depoimento da vítima Laís, da testemunha Anderson e realizado o interrogatório do réu Gerson (Jéssica). Pelo MM. Juiz foi declarada encerrada a instrução passando aos debates. Iniciados os debates o Ministério Público se manifestou de forma oral (constante na gravação). Em seguida o defensor do réu se manifestou também de forma oral (constante na gravação). Encerrados os debates pelo MM. Juiz foi proferida a Sentença: Vistos. GERSON CORREIA JÚNIOR - JESSICA qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 157 § 2 A inciso I do Código Penal porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo

subtraiu dinheiro da vítima Laís. Acompanhou a denúncia, o inquérito policial (fls.01/186) e documentos, onde se destaca: boletim de ocorrência (fls.03/04); auto de reconhecimento de pessoa (fls.06). A denúncia foi recebida em 11 de agosto de 2021 (fls.191), o(a) ré(u) foi citado(a) e ofertou Defesa (fls.201/202), prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas e colheita do interrogatório. Em alegações finais o Ministério Público insistiu na condenação no roubo simples. A Defesa pleiteou a aplicação da pena mínima, com reconhecimento da confissão. É o relatório. DECIDO. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.03/04); auto de reconhecimento de pessoa (fls.06) além da prova oral coligida. Quanto a autoria, o(a) ré(u) disse que suas características não batiam com a do autor do delito. Disse que não reconhecia a vítima. Fez vários assaltos. Não conhecia a lanchonete e não se recorda dos fatos. Não sabe porque foi reconhecida. Ao mostrar a foto do local, reconheceu o local, e confessou os fatos, e não tem como relembrar de tudo. Estava usando a arma de paintball. A Consoante lição de Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "a confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa".(Da Prova do Processo Penal, Saraiva, 1994 - p. 92).A confissão do(a) ré(u) guarda estreita correspondência com a prova amealhada nos autos. De fato, a vítima contou que estava no comercio, e por volta das 19:00 e 20:00 e estava sozinha e ouviu uma batida no balcão, e quando saiu foi anunciado o assalto, e estava armado e sozinho, com o rosto a mostra. A pessoa era de pele morena, olhos claros, de blusa verde, e estava de touca. Reconheceu o réu em audiência, e não o conhecia antes dos fatos. O assaltante não tinha voz grossa. Anderson disse que na época dos fatos, a vítima compareceu e disse que trabalhava em uma lanchonete e que foi vítima de roubo, pois a pessoa estava armada e subtraiu dinheiro, e apos a detenção do réu, foram chamadas as vítimas, sendo que a ofendida reconheceu o réu. Não se recorda se o réu confessou os fatos. Têm-se ainda que validar a palavra da vítima, em caso de roubo, já que não foi demonstrado por parte da Defesa qualquer pré disposição em prejudicar-se o réu, pelo contrario, os depoimentos prestados são verossímeis e corroboradas tanto pelo policial quanto pela vítima que não conheciam o acusado. Nesse sentido: "A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos desta são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inoocorre. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP, JUTACRIM 100:250). "Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância às palavras das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto probatório e que não se encontrem, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes". (TACrim-SP, AC, rei. Juiz Walter Swensson, inRJD v.16, p. 149).A palavra da vítima do crime de roubo é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do justo concreto". (TACrim-SP, AC 1.036.841-3, Rei. Juiz Renato Nalini.)Em suma os depoimentos da vítima tanto na fase policial como em juízo, são coerentes, e não contém distorções, de modo, a comprovarem a ocorrência do delito e corroboram a confissão. Ademais, a ofendida não conhecia o(a) acusado(a), e não teria motivos para incriminá-lo(a) injustamente. Não é possível reconhecer a desclassificação para o delito de furto, pois o(a) acusado(a) utilizou de grave ameaça, usando para tanto simulacro de arma de fogo, elemento suficiente para atemorizar e retirar qualquer disposição de reação. Guilherme de Souza Nucci, em seu Código Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pagina 638, assim define a trombada:

"... qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura roubo e não simples furto. Ainda que a violência seja exercida contra a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. Logo não é possível dizer que um singelo empurrão no ofendido não é suficiente para concretizar a violência exigida pelo tipo legal de roubo. A violência não tem graus ou espécies, estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157 do Código Penal". A elementar do roubo esta preenchida, bem como provada a materialidade e autoria, a justificar a condenação do acusado nos moldes pretendidos na denuncia. Quanto a insignificância a tese também não se sustenta, tanto que o(a) acusado(a) usou de violência para obter o bem, e se realmente não despertasse a cobiça, não haveria o roubo. O fato de a vítima estar com um valor pequeno de dinheiro não implica em considerar uma tese libertária para o(a) acusado(a), que conforme a prova amealhada nos autos, já foi condenado(a) por outros roubos. No entanto, não é possível considerar a causa de aumento por uso de arma de fogo, já que a mesma foi apreendida, e tratava-se de simulacro. Assim a ação é parcialmente procedente. Finda a fundamentação, passo à fixação da pena. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o(a) acusado(a) mostrou ousadia e periculosidade acentuada, já que invadiu um comercio em horário de funcionamento, o que mostra o destemor e desvalia da conduta, além dos maus antecedentes, e reiteração delituosa, sendo que estas condições são ponderadas e levam a fixação da pena em 1/8 acima do mínimo. Presente a agravante da reincidência que resta compensada com a atenuante da confissão. Não estão presentes causas de aumento ou de diminuição de pena, permanecendo a reprimenda em 04 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. A minguia de outro elemento fixo a multa no mínimo legal. Conforme § 3º do artigo 33 c.c. § 2º alínea "a" do Código Penal, o(a) ré(u) deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, posto ser reincidente e com as condições subjetivas negativas. O(A) acusado(a) não preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, até porque o crime foi cometido com grave ameaça, inaplicável a substituição de pena privativa de liberdade. Pelos mesmos motivos não faz jus a suspensão da pena prevista no artigo 77 do Código Penal. No tocante a detração o(a) ré(u) possui outros processos, de modo, que a situação devera ser analisada pelo juízo das execuções competente. Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal, para o fim de CONDENAR o(a) ré(u) GERSON CORREIA JÚNIOR - NOME SOCIAL JESSICA pela prática do crime previsto no artigo 157 caput do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 11 dias-multa, sendo que esse consiste no valor unitário em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte,

do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc). Destarte o(a) ré(u) é reincidente, e não possui labor fixo, confessou a pratica do roubo, e possui diversas condenações com transito em julgado, o que indica que solto(a) não ira cessar o desiderato criminoso. Além do mais incide a vedação do § 2 do artigo 310 do CPP, mantendo-se integra e contemporânea a necessidade da prisão, como forma de garantir a ordem publica. Desta forma, não é cabível qualquer cautelar, restando indeferido o recurso em liberdade, e decretando-se a prisão, com expedição de mandado de prisão em razão da sentença. Custas pelo(a) ré(u) na forma da lei, restando suspensa a exigibilidade diante da defesa dativa a ele(a) deferida. Oportunamente, após o trânsito, procedam-se às anotações comunicações e expedições devidas para o efetivo cumprimento das sanções impostas e a certidão de honorários do defensor nomeado, providenciando as

comunicações necessárias, inclusive ao IIRGD e a Justiça Eleitoral. Deixo de arbitrar indenização mínima a vítima diante da ausência de pedido ainda que informal. P.R.I.C. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Pelas partes e pelo(a) ré(u) foi dito que desistiam do prazo recursal. Pelo MM Juiz foi decidido: Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e expeça-se o necessário e após ao arquivo com as cautelas de praxe. Saem os presentes intimados. Nada mais. Eu, Guilherme Parra Magri, digitei.

O arquivo de vídeo e áudio com a gravação da presente audiência, encontra-se disponível às partes no link:

Parte1:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gmagri_tjsp_jus_br/EZ0QUhLW0VNAuvQFym2EAzgBvKzWC_h9UjCbZjeX5wqSXQ?e=1v0iXJ

Parte 2:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gmagri_tjsp_jus_br/EUFdNs2aLIXGmC0FIXERAxkBAG5TbNTP5uyolZTaHGw0Q?e=4zj2Lx

MM. Juiz: assinado digitalmente